

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3762/2538

นาง ชูจิตร เปล่งวิทยา
นาย วีระ ดอนไพรเพชร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 425

การที่จำเลยที่1ห้ามล้อรถยนต์บรรทุกเป็นระยะทางถึง50เมตรแล้วรถยนต์บรรทุกยังพุ่งข้ามเกาะกลางถนนไปชนรถยนต์ที่ผู้ตายขับสวนทางมาเป็นการแสดงเจตนาอยู่ในตัวว่าจำเลยที่1ขับรถยนต์บรรทุกด้วยความเร็วสูงและโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงถึงขนาดข้ามเกาะกลางถนนไปขวางอยู่ในช่องเดินรถของผู้อื่นที่ไม่อาจจะคาดหมายได้ว่าจำเลยที่1จะขับรถเข้ามาเช่นนั้นดังนั้นเหตุที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เพราะความประมาทเลินเล่อของผู้ตายหากแต่เป็นความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่1เพียงฝ่ายเดียว จำเลยที่1และที่3เคยเป็นลูกจ้างของจำเลยที่2จำเลยที่3ใช้ชื่อจำเลยที่2ในการประกอบการขนส่งวันเกิดเหตุจำเลยที่2สั่งให้จำเลยที่1ขับรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุบรรทุกทรายไปส่งให้ลูกค้าที่กรุงเทพมหานครและยอมรับว่าจำเลยที่1ขับรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวเพื่อกิจการขนส่งและผลประโยชน์ทางการค้าของจำเลยที่2หลังจากเกิดเหตุแล้วจำเลยที่2เป็นผู้เจรจาเรื่องค่าเสียหายกับโจทก์ นอกจากนั้นจำเลยที่2มีชื่อเป็นผู้ประกอบการขนส่งโดยได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลซึ่งเป็นการขนส่งเพื่อการค้าหรือธุรกิจของจำเลยที่2เองดังนั้นแม้จำเลยที่2จะให้จำเลยที่3เช่าชื่อรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุไปก็เป็นเรื่องกรรมสิทธิ์ในรถเท่านั้นส่วนกิจการขนส่งจำเลยที่2หาได้เลิกไปไม่จำเลยที่2ยังทำกิจการขนส่งร่วม

กับจำเลยที่3จำเลยที่2จึงเป็นนายจ้างจำเลยที่1ต้องร่วมรับผิดชอบต่อโจทก์ในผลแห่ง
ละเมิดที่จำเลยที่1กระทำต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภริยาของนายประโชติ เป่ลงวิทยาจำเลยที่ 1 เป็นผู้ขับ
รถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 81-2805 นครปฐม ในทางการที่จ้างของจำเลย
ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และครอบครอง
รถยนต์คันดังกล่าวโดยหาประโยชน์จากการใช้รถร่วมกัน จำเลยที่ 5 เป็นบริษัทจำกัด
มีวัตถุประสงค์ในการรับประกันภัยทั่วไป ในขณะที่เกิดเหตุได้รับประกันภัยรถยนต์
บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 81-2805 นครปฐมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2531 เวลา
17.30 นาฬิกา จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 81-2805
นครปฐม ไปตามถนนสายปิ่นเกล้า-นครชัยศรี จากกรุงเทพมหานครไปจังหวัด
นครปฐมด้วยความเร็วสูงเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดจนไม่สามารถบังคับรถได้เป็น
เหตุให้รถยนต์บรรทุกที่จำเลยที่ 1 ขับพุ่งข้ามเกาะกลางถนนเข้าชนรถยนต์คัน
หมายเลขทะเบียน 5จ-2716 กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนายประโชติ เป่ลงวิทยา เป็นผู้
ขับแล่นสวนทางมาอย่างแรง เป็นเหตุให้รถยนต์ของนายประโชติเสียหายยับเยิน
นายประโชตินางสาวพรประภา กาญจนรินทร์ ผู้นั่งโดยสารมาในรถถึงแก่ความตาย
และนางสาวดนิตา ภาณุจรัส ผู้นั่งโดยสารมาในรถอีกคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดที่
ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 31-32 ตำบลขุนแก้ว อำเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ศาลจังหวัดนครปฐม พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย
ที่ 1 กำหนด 4 ปี ฐานขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บ
สาหัส ตามสำนวนคดีหมายเลขแดงที่ 3639/2531 โจทก์เสียค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศพนายประโชติรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94,151 บาท โจทก์ขาดไร้อุปการะเดือนละ

10,000 บาท ขณะถึงแก่ความตายนายประโชติ มีอายุเพียง 58 ปี อาจมีชีวิตรอดอยู่ได้ อย่างน้อย 10 ปี เป็นเงินค่าขาดไร้อุปกรณ์ทั้งสิ้น 1,200,000 บาท รวมค่าปลงศพ ค่า ใช้จ่ายและค่าขาดไร้อุปกรณ์เป็นเงิน 1,294,151 บาท โจทก์ติดใจเรียกร้องเพียง 500,000 บาท และดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 500,000 บาท นับแต่วันทำ ละเมิดถึงวันฟ้อง เป็นเวลา 10 เดือน 15 วัน โจทก์ขอคิดดอกเบี้ยเพียง 32,812 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 532,812 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าชำระเงิน 532,812 บาท พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 500,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าชำระ เงินเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งห้าให้การได้ใจความรวมกันว่า เหตุคดีนี้มีได้เกิดขึ้นจากความ ประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 1 ฝ่ายเดียว แต่ผู้ตายมีส่วนประมาทเลินเล่อด้วย จำเลยที่ 1 มิได้เป็นผู้ขับรถบรรทุกคันดังกล่าวในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 5 จึงไม่ต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ย หากจะต้องรับผิดชอบแล้วก็รับผิดชอบตั้งแต่วันที่ศาลมี คำพิพากษา ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 5 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันชดเชยค่าสินไหมทดแทน แก่โจทก์เป็นเงิน 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินดัง กล่าว นับแต่วันทำละเมิด(วันที่ 17 มิถุนายน 2531) เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่ โจทก์(แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องวันที่ 9 พฤษภาคม 2532 ต้องไม่เกิน 32,812 บาท) ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 4

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันชดใช้ ดอกเบี้ยนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นพิพากษาจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์นอกจากที่แก้ให้ เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาข้อแรกตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ว่า นายประโชติผู้ตายมีส่วนประมาทเลินเล่อในเหตุที่รถยนต์ชนกันคดีนี้ด้วยหรือไม่ ปัญหานี้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นได้ความตรงกันจากการนำสืบของฝ่ายโจทก์และฝ่าย จำเลยว่า จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุเสียหลักแล้วแล่นข้ามเกาะกลาง ถนนเข้าไปขวางถนนอีกฟากหนึ่งในช่องเดินรถของผู้ตาย จำเลยที่ 1 เบิกความว่า เป็นเพราะขณะนั้นฝนตกและมีรถยนต์บรรทุกอีกคันหนึ่งออกมาจากข้างทางด้านซ้าย ตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด แต่ก็เป็นคำกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่มีน้ำหนักรับฟัง ทั้งไม่ใช่คำ กล่าวอ้างว่าผู้ตายประมาทเลินเล่อแต่อย่างใดส่วนโจทก์มีร้อยตำรวจเอกวิชัย บุญส่ง พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอนครชัยศรีเป็นพยานเบิกความว่าสภาพที่ เกิดเหตุมีรอยห้ามล้อของรถยนต์บรรทุกยาวประมาณ 50 เมตรแล้วรถยนต์บรรทุก พุ่งข้ามเกาะกลางไปชนกับรถยนต์ซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งร้อยตำรวจเอกชัยยะ ศรีวัฒนา ประจักษ์พยานของโจทก์เบิกความว่าพยานขับรถยนต์ตามหลังรถยนต์ที่ผู้ตายขับใน ระยะห่าง 100 เมตร ซึ่งอยู่ในช่องเดินรถด้านซ้าย มีรถยนต์บรรทุกแล่นสวนทางมา คนละฝั่งถนนสายดังกล่าวเกาะกลางถนนมีต้นไม้ปลูกอยู่ รถยนต์บรรทุกแล่นด้วยความเร็วสูงเสียหลักข้ามเกาะกลางถนนแล้วมาชนรถยนต์ที่ผู้ตายขับซึ่งไม่สามารถ หลบหลีกเลี่ยงได้ทัน ขณะนั้นฝนยังไม่ตก พยานได้จอดรถเพื่อช่วยเหลือและจับคนขับ รถยนต์บรรทุกคือจำเลยที่ 1 ไว้ได้ เห็นว่าพยานโจทก์ทั้งสองเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย กับฝ่ายใด และเบิกความมีเหตุผลเชื่อได้ว่าได้เบิกความไปตามความจริง การที่จำเลย ที่ 1 ห้ามล้อรถยนต์บรรทุกเป็นระยะทางถึง 50 เมตร แล้วรถยนต์บรรทุกยังพุ่งข้าม

เกาะกลางถนนไปชนรถยนต์ที่ผู้ตายขับสวนทางมา เป็นการแสดงแจ้งชัดอยู่ในตัวว่า
จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกด้วยความเร็วสูงและโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ถึงขนาดข้ามเกาะกลางถนนไปขวางอยู่ในช่องเดินรถของผู้อื่นที่ไม่อาจจะคาดหมาย
ได้ว่าจำเลยที่ 1 จะขับรถเข้ามาเช่นนั้น ดังนั้นเหตุที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เพราะความประมาท
เลินเล่อของผู้ตายหากแต่เป็นความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 1 เพียงฝ่ายเดียว

ปัญหาต่อไปมีว่า จำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดของจำเลยที่ 1
ด้วยหรือไม่ โจทก์อ้างว่า จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกคันหมายเลข
ทะเบียน 81-2805 นครปฐม และจำเลยที่ 2 เป็นผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถยนต์
บรรทุกคันดังกล่าวโดยเข้าร่วมกิจการขนส่งกับจำเลยที่ 3 วันเกิดเหตุจำเลยที่ 2 สั่ง
ให้จำเลยที่ 1 นำรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุบรรทุกดินไปส่งให้ลูกค้าที่
กรุงเทพมหานครจำเลยที่ 1 เบิกความรับว่า ได้ให้การต่อพนักงานบริษัทประกันภัย
ว่าไปทำงานตามคำสั่งของจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 2 เบิกความว่าจำเลยที่ 1 และที่ 3
เคยเป็นลูกจ้างของตน จำเลยที่ 3 ใช้ชื่อจำเลยที่ 2 ในการประกอบการขนส่ง และ
จำเลยที่ 2 ได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนไว้ตามเอกสารหมายเลข ป.จ.5 ว่า วันเกิดเหตุ
สั่งให้จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุบรรทุกทรายไปส่งให้ลูกค้าที่
กรุงเทพมหานคร และยอมรับว่าจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวเพื่อกิจการ
ขนส่งและผลประโยชน์ทางการค้าของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 ก็เบิกความว่า หลังจาก
เกิดเหตุแล้วจำเลยที่ 2 เป็นผู้เจรจาเรื่องค่าเสียหายกับโจทก์ นอกจากนั้นยังได้ความ
จากคำเบิกความของพยานโจทก์คือ นายสุริยนต์ เมืองการ ขนส่งจังหวัดนครปฐมซึ่ง
เบิกความประกอบหนังสือแสดงการจดทะเบียนเอกสารหมายเลข ป.จ.1 ว่า จำเลยที่ 2
มีชื่อเป็นผู้ประกอบการขนส่งโดยได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลซึ่ง
เป็นการขนส่งเพื่อการค้าหรือธุรกิจของจำเลยที่ 2 เอง ดังนั้น แม้จำเลยที่ 2 จะให้
จำเลยที่ 3 เช่าชื่อรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุไปก็เป็นเรื่องกรรมสิทธิ์ในรถเท่านั้น ส่วน
กิจการขนส่งจำเลยที่ 2 หาได้เลิกไปไม่ จำเลยที่ 2 ยังทำกิจการขนส่งร่วมกับจำเลยที่

3 จำเลยที่ 2 จึงเป็นนายจ้างจำเลยที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ในผลแห่งละเมิดที่จำเลยที่ 1 กระทำต่อโจทก์ แต่เนื่องจากโจทก์ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยที่ 5 ไปในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นจำนวน 50,000 บาท แล้วจึงยังคงเหลือค่าสินไหมทดแทนที่โจทก์เรียกร้องในคดีนี้อีกเพียง 450,000 บาท ที่ศาลอุทธรณ์มิได้หักเงินค่าสินไหมทดแทนที่โจทก์ได้รับไปจากจำเลยที่ 5 จำนวนดังกล่าวนั้นเป็นการไม่ถูกต้องศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เป็นเงิน 450,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักราล-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>